

1504174-11.2019.8.26.0099

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... narrou detalhadamente como ocorreu o furto de que fora vítima. Disse que dias após recebeu informação de que seus bens estariam na casa do acusado. Diante disso, acionou a polícia, que se dirigiu à casa da Luiz Henrique e localizou os bens subtraídos.

Por sua vez, o Policial Civil Edilson relatou que a vítima compareceu na Delegacia e registrou a ocorrência policial, noticiando o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504174-11.2019.8.26.0099

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2203904/2019 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 6295306 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 166/19/124 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 2203904 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 166/19/124 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 2203904 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 166/19/124 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 2203904 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 166/19/124 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 2203904 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 166/19/124 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE FABRICIO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

LUIZ HENRIQUE FABRICIO DE SOUZA foi denunciado como incurso nas sanções do artigo

180, "caput", do Código Penal, porque no dia 15 de setembro de 2019, pela manhã, na Rua Expedicionário Décio Conceição Dos Santos, nº 137, Bairro Toró, e também na Chácara no bairro Agudo dos Frias, nesta cidade e comarca, recebeu e ocultou em proveito próprio ou alheio, uma geladeira, duas pás de pedreiro, uma enxada, dois faróis de veículo VW/Gol geração III, um estojo de ferramentas, um forro de teto de veículo VW/Gol e uma bomba de pulverizar, bens de propriedade da vítima José Eugenio de Souza Oliveira, sabendo que eram produtos de crime.

Recebida a denúncia aos 22 de janeiro de 2020 (fl. 70), o acusado foi citado e apresentou sua resposta à acusação (fls. 189 e 193/194).

Ratificado o recebimento da inicial (fl. 195), o feito seguiu o seu curso regular. Durante a instrução processual ouviram-se três testemunhas de acusação e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 231).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 235/241).

A defesa pugnou pela absolvição embasada na ausência de provas da autoria e na atipicidade do fato (fls. 253/261).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito de receptação está caracterizada pelo documento de ocorrência a fls. 07/09, pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 14/15), pelo auto de prisão em flagrante e pelos testemunhos que constatarem a origem espúria dos bens apreendidos.

Verificou-se pelos documentos anexos e testemunhos colhidos que os bens foram subtraídos da vítima e localizados dias depois no interior da residência do acusado.

A prova oral colhida ratificou todas estas circunstâncias. Vejamos.

José Eugenio narrou detalhadamente como ocorreu o furto de que fora vítima. Disse que dias após recebeu informação de que seus bens estariam na casa do acusado. Diante disso, acionou a polícia, que se dirigiu à casa da Luiz Henrique e localizou os bens subtraídos.

Por sua vez, o Policial Civil Edilson relatou que a vítima compareceu na Delegacia e registrou a ocorrência policial, noticiando o furto ocorrido no interior de seu imóvel. Salientou que naquela mesma oportunidade a vítima lhe informou que havia uma suspeita de que o autor do crime teria sido o acusado, vizinho no local dos fatos.

Diante disso, rumou até a casa do acusado, indicado pela vítima, onde se deparou com o genitor de Luiz Henrique. Disse, ainda, que no interior do imóvel foram localizados diversos bens, devidamente reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade. Ao final, informou que naquela ocasião o acusado não se encontrava no local. No entanto, seu genitor confirmou que aqueles objetos haviam sido deixados ali pelo acusado.

Suas palavras são ratificadas pela testemunha Zenaide, que de forma séria e coerente narrou que viu três pessoas entrando na residência da vítima e dali subtraindo alguns bens.

Assim sendo, a ação nuclear imputada (adquirir) ficou caracterizada por meio da conduta adotada pelo agente.

A autoria do crime também é certa, não obstante as escusas inconvincentes do acusado que em seu interrogatório negou a prática da infração, argumentando que sequer residia no local em que foram localizados os bens.

Obviamente sua versão não convenceu. Ora sequer existe nos autos vestígios que comprovem suas palavras. No mais, ele se escusou da imputação através de simples negatória geral, sem indicar por quais motivos poderiam os policiais lhe imputar injustificadamente tal crime.

O fato é que, realizada a diligência, apurou-se que ele adquiriu ou recebeu os bens pertencentes à vítima, objetos de furto anterior.

Diante de todas estas evidências, é lógico que o acusado sabia ou deveria saber da origem criminosa dos bens. Os bens estiveram em poder dele em razão da atividade ilícita ou criminosa do anterior possuidor.

A par disto, ele não comprovou nos autos a realização de nenhuma diligência ou cuidado no sentido de averiguar sobre a origem e a legitimidade da mercadoria. Ao receber e adquirir um bem de pessoa diversa da "titular", o acusado deveria procurar constatar sua legalidade.

Ao não fazer prova contrária, concluímos que sabia da origem criminosa do bem, até porque, no crime de receptação, inverte-se o ônus probatório, nos termos do art. 156 do CPP, quando veementes os indícios de autoria.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL -RECEPTAÇÃO - Recurso ministerial -Pretendida absolvição do crime de receptação por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas no decorrer da instrução - Confissão do acusado acerca da posse do bem receptado, somada aos demais elementos de convicção, que dão a certeza do cometimento do delito - Depoimento de policiais aos quais se confere valor probatório - Ademais, apreensão de motocicleta, produto de crime anterior, em poder do acusado - Inversão do ônus da prova - Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos - Condenação mantida - Pena redimensionada, em razão do acolhimento parcial do recurso ministerial - Abrandamento do regime prisional - Desacolhimento - Regime inicial fechado que se mostra o único compatível com o 'quantum' estabelecido e com a gravidade exacerbada dos delitos cometidos pelo agente - Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 00027338120178260635 SP 0002733-81.2017.8.26.0635, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 29/01/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/01/2019)

RECEPTAÇÃO. Pretendida absolvição do crime de receptação por falta de provas ou desclassificação para a forma culposa. Impossibilidade. Provas angariadas que deixam claro que o apelante conhecia a origem ilícita do bem. (TJ-SP - APL: 00463593320158260050 SP 0046359-33.2015.8.26.0050, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 23/08/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/08/2016).

O dolo diante de todas as circunstâncias, com a inércia do acusado em procurar saber da origem do bem e o seu envolvimento nos fatos, está mais do que certo. Nem se diga que ele adquiriu os bens pelo valor de mercado, o que poderia conduzir ao desconhecimento da ilicitude dos bens, conforme alegou a defesa.

"Sendo impossível, no atual estágio da ciência, perscrutar, sondar, esquadrinhar a consciência humana, a evidência do dolo, na figura típica do art. 180, "caput", é projetada pela personalidade do agente e pelas circunstâncias em que a coisa foi obtida e em que a posse ilegítima é exercida".

Não foram ouvidas testemunhas de defesa capazes de descaracterizar as provas orais colhidas.

Demonstrados todos os elementos do tipo imputado, a procedência da pretensão punitiva é de rigor. Não há que se falar em desclassificação do delito doloso para o crime de receptação culposa, porque as provas existentes nos autos demonstram que o acusado agiu dolosamente na prática do crime.

Nessa esteira:

Receptação qualificada. Ciência da origem criminosa da "res". A circunstância do caso concreto, assaz comprometedora, leva à necessidade de demonstração da causa legitimadora da posse do réu, ônus do qual ele não se desincumbiu. Precedentes do TJSP (Ap. 0010030-91.2009.8.26.0483 - Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo - j. 25.06.2013 - DO 27.06.2013; Ap. 9000002-32.2004.8.26.0079 - Rel. Des. Camilo Léllis - j. 20.06.2013 - DO 26.06.2013; Ap. 0031392-85.2012.8.26.0050 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 19.06.2013 - DO 20.06.2013; Ap. 0104015-84.2011.8.26.0050 - Rel. Des. Pinheiro Franco - j. 13.06.2013 - DO 13.06.2013; Ap. 0022285-12.2011.8.26.0451 - Rel. Des. J. Martins - j. 13.06.2013 - DO 05.07.2013; Ap. 0002269-42.2012.8.26.0050 - Rel. Des. Grassi Neto - j. 23.05.2013 - DO 11.06.2013; Ap. 0000741.12.2008.8.26.0050 - Rel. Des. Ivo de Almeida - j. 16.05.2013 - DO

21.05.2013; Ap. 0774583-18.2009.8.26.0577 - Rel. Des. Rachid Vaz de Almeida - j. 09.05.2013 - DO 14.05.2013 e Ap. 0013401-95.2012.8.26.0309 - Rel. Des. Newton Neves - j. 07.05.2013 - DO 08.05.2013). 5. Impossibilidade de desclassificação para a modalidade culposa. Dolo caracterizado. Contexto fático que revela a ciência da origem espúria dos objetos adquiridos pelo apelante. Além disso, seria impossível de ser realizado sem o devido aditamento à denúncia, uma vez que caso se vislumbresse a possibilidade de desclassificação, o Juízo de Origem deveria ter aberto vista ao Órgão Ministerial para, querendo, aditar a denúncia e imputar ao réu a prática do crime previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal, e, por consequência, abrir-se nova vista à defesa para arrolar novas testemunhas, proceder-se a novo interrogatório e a novos debates orais, nos exatos termos do art. 384, § 2º, do Código de Processo Penal. Precedentes da doutrina e do TJSP. 6. Dosimetria fixada de modo correto, que não exige qualquer reparo. 6.1. Câmara de Direito Criminal 30/08/2017 - 30/8/2017 00667305220148260050 SP 0066730-52.2014.8.26.0050 (TJ-SP)

RECEPÇÃO - autoria - prova oral que indica que Gisele adquiriu os objetos subtraídos. TIPO SUBJETIVO - não indicação de informações acerca da vendedora dos objetos - preço desproporcional pago pelos objetos - indícios suficientes acerca do conhecimento da origem ilícita dos bens. PENAS - Juliana - base no mínimo - agravante referente a vítima idosa - reprimenda mantida - regime - aberto - substituição. PENAS - Gisele - base no mínimo - reincidência e vítima idosa - reprimenda mantida, ausente recurso ministerial - regime - semiaberto - substituição - manutenção, ausente recurso ministerial - improvido aos recursos. Câmara de Direito Criminal 10/11/2017 00124605820128260047 SP 0012460-58.2012.8.26.0047 (TJ-SP)

Saliente-se que ao réu não incumbe a prova da inocência; aí reside o princípio da presunção da inocência.

Todavia, quando esta presunção encontra-se comprometida, até por instinto o imputado procura comprovar a história que produziu e com a qual pretende ser reconhecida a sua inocência; in casu, preocupação alguma em demonstrar, pelo menos, de quem adquiriu os bens anteriormente.

"[...] aquele que invoca um alibi tem que comprová-lo satisfatoriamente, de molde a excluir, seguramente, a possibilidade de ter sido o autor da infração. Alibi não cumpridamente provado equivale à confissão de crime. Recurso desprovido" (Ap. Crim. nº 28.037, Laguna, rel. Des. Solon d'Eça Neves).

Seria absurdo, verdadeira porta aberta para os receptadores, não pudesse a convicção do julgador se formar, também, por indícios e presunções; ou exigir-se uma confissão plena.

Ao juízo da reprovação todos os elementos de convencimento, desde que não ilegais, são idôneos; assim não sendo, ficar-se-ia à mercê da malícia e da argúcia dos infratores que continuamente procuram a perfeição de seus golpes, utilizando-se de todos os meios, mas manietada a Justiça com sofismas e jargões ultrapassados.

Desta forma, bem caracterizada a infração.

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Seus antecedentes não recomendam exacerbação, segundo a melhor técnica. Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade do agente.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não diferenciam, quando comparado com outros da mesma espécie, este fato de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade.

Ausentes as circunstâncias judiciais que devem levar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 01 (um) ano de reclusão, bem como fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar.

Por último, causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição não foram cogitadas.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade fixo o regime aberto, levando em consideração as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade do agente.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, para o fim de CONDENAR LUIZ HENRIQUE FABRICIO DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 180, "caput", do Código Penal, à pena 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua condição econômica.

Vislumbrando a presença dos pressupostos de aplicação das penas restritivas de direito, nos termos dos artigos 43 e seguintes do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, especialmente pela prestação de serviços gratuitos à comunidade, devendo o condenado prestar uma hora de tarefa por dia de condenação, devendo tal serviço, ainda, ser prestado aos sábados, domingos e feriados, ou dias úteis, desde que não haja prejuízo a sua jornada normal de trabalho.

Caberá ao Juiz da Execução designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, junto ao qual o condenado irá trabalhar gratuitamente.

O sentenciado poderá apelar em liberdade porque respondeu ao procedimento nesta condição e o não se vislumbra a presença dos requisitos da prisão cautelar.

Concedo a ele os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Com o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e adote o necessário ao cumprimento da pena.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

Bragança Paulista, 14 de dezembro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA